

· 语篇分析 ·



第一段引入话题“《新西兰雇佣关系法》(ERA)的个人申诉条款”。关键词:①personal grievance provisions of New Zealand's Employment Relations Act;②dismissals must be justified.

①句开篇即抛出全文话题:ERA的个人申诉条款禁止雇主无正当理由解雇员工。主语中 New Zealand's Employment Relations Act 锁定话题涉及内容“雇佣关系”与聚焦国家“新西兰”,firing...without good cause 体现了旧有雇佣关系中严峻的权力失衡状况“雇主无需正当理由即可解雇员工”,personal grievance 与 prevent 则明确条款对此种权力失衡状况的调节作用:保障处于弱势方的员工个体的正当权益。

②句概述个人申诉条款的要求:解雇必须是正当的。Instead 表示“做第二件事而非第一件事”,意为“反而;却”,形成①②句间“解雇情形”的昔今对立“解雇无需正当理由 vs 正当解雇”。

③句具体介绍合法解雇必备的两大条件:解雇理由正当、解雇程序公正。本句 Employers must both...and...呼应②句 dismissals must be justified,明确合法解雇必须具备两个条件,缺一不可:解雇理由正当(show cause)、解雇流程公平公正(act...procedurally fair)。

【深层解读】首段以 Instead 为界,从反、正两面全面阐述《新西兰雇佣关系法》(ERA)针对无正当理由解雇员工的具体规定,抓取其中与雇佣双方相关信息 personal grievance、prevent an employer、dismissals must、Employers must,可知条款将“员工个体”视为绝对的弱势方,强硬保护员工、严厉规约雇主,形成了“雇主解雇权极大受限”的雇佣关系,暗留悬念:“ERA的个人申诉条款”在解雇问题上对员工的保护是否过度?

II ① Personal grievance procedures were designed to guard the jobs of ordinary workers from “unjustified dismissals”. ② The premise was that the common law of contract lacked sufficient safeguards for workers against arbitrary conduct by management. ③ Long gone are the days when a boss could simply give an employee contractual notice.

个人申诉程序旨在保护普通员工免遭“不正当解雇”。其制定的前提即,合同判例法缺乏充分的“使雇员免遭管理层随心所欲解雇”的保障条款。老板可以直接地给员工发出按合同解除雇佣关系的通知的时代(就此)一去不复返了。

· 语篇分析 ·



第二至四段点明 ERA 的个人申诉条款造成的“不正当解雇悖论”:初衷为保护普通员工的工作岗位,结果却使普通员工的工作岗位岌岌可危。

第二段介绍 ERA 的个人申诉条款的原定目的。关键词:guard the jobs of ordinary workers from “unjustified dismissals”。

①句指出 ERA 的个人申诉条款的原定目的:保护普通员工的工作岗位。guard...from “unjustified dismissals”近义复现第一段 prevent...firing...without good cause,为“无正当理由解雇员工”的做法赋名“不正当解雇”,并将条款旨在保护的群体限定为“普通员工(ordinary workers)”。

②句解释 ERA 的个人申诉条款出台的原因:合同判例法未能充分保护普通员工。premise 指结论所基于的前提,此处用以提示①②句间为“结果—原因”关联:合同判例法未能充分保护普通员工免受管理层随心所欲的解雇→出台《新西兰雇佣关系法》(ERA)来保护普通员工。

注:“合同判例法”指由法院在解决合同争议时的判例发展而来的法律;而《新西兰雇佣关系法(2000)》则是由国家立法机构“议会”表决通过的成文法。前者是英美法系国家合同法的主体,后者是重要补充。

③句介绍 ERA 的个人申诉条款产生的实际效果:雇主不正当解雇员工的时代早已结束。simply give an employee contractual notice(直接发合同解除通知就能解雇员工)属“随心所欲解雇”的一种具体形式,此处用以指代“不正当解雇”;副词 Long(时间久远地)修饰 gone(消失的;不复存在的),凸显 ERA 的个人申诉条款实施力度之大、产生效果之巨:一经颁布就早早地彻底杜绝了不正当解雇。

【深层解读】第二段指明 ERA 的个人申诉条款设定的保护对象“普通员工”,读者结合常识“普通员工个体确实在雇佣关系上处于绝对弱势”,或认为 ERA 的个人申诉条款“强硬保护普通员工免被随意解雇”似乎无可厚非,个人申诉条款终结雇主不正当解雇员工的时代似乎也值得称赞,但①句中一般过去时态的 were designed to 暗藏玄机——现实与设想并不一致,为下文介绍“条款与预期相反的实际影响”埋下伏笔。